

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1619/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ขอนแก่น
นาย หนู ทูล สอรัมย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

ขณะที่จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและยึดอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้เป็น
ของกลางนั้น ไม่มีพฤติการณ์ใดแสดงให้เห็นว่าจำเลยพาอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าว
เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือเพื่อจะก่อเหตุร้ายขึ้น ทั้งกระสุนปืนที่บรรจุอยู่กับ
อาวุธปืนก็มีอยู่เพียงนัดเดียว ความผิดของจำเลยจึงไม่ร้ายแรงนัก เมื่อจำเลยไม่เคย
ได้รับโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับเคยได้กระทำความคุณงามความดีโดยเข้าร่วมกับกลุ่ม
หนุ่มสาวพัฒนาหมู่บ้านของจำเลยจนได้รับรางวัลดีเด่นของหมู่บ้านจึงมีเหตุอันควร
ปรานี ที่จะให้รอการลงโทษจำเลยไว้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนลูกซองพกชนิดประกอบขึ้นเองขนาด 20 ไม่มี
เครื่องหมายทะเบียนประจำอาวุธปืนของเจ้าพนักงานประทับไว้จำนวน 1 กระบอก
และเครื่องกระสุนปืนจำนวน 1 นัดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลย
ได้พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปเขตบ้านดอนนิม ตำบลดอนนิ

มอ้าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านและเป็นทางสาธารณะและในที่
ชุมนุมชนในขณะที่มีงานกฐินและการรื่นเริง มีหมอลำแสดงให้ประชาชน โดยไม่มี
เหตุสมควร ทั้งนี้โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัว
ไปและไม่ใช้กระสุนปืนที่ต้องมีอาวุธปืนติดตัวไปเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควร
แก่พฤติการณ์ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 371 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72 ทวิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 371 ลงโทษ
ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 2 ปี ปรับ 5,000 บาท
ฐานพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุสมควรจำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาทรวมจำคุก 2 ปี 6
เดือน ปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับ
เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำ
คุก 1 ปี 3 เดือนปรับ 5,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เพื่อให้
โอกาสกลับตัว เห็นสมควรให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานมีอาวุธปืนให้ลงโทษตามพ
ราชบัญญัติอาวุธปืน มาตรา 7, 72 วรรคแรก ความผิดฐานพาอาวุธปืน ไปในงาน

ยื่นเรื่องให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ไม่รอกการลงโทษให้จำเลยและไม่ปรับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า ขณะที่จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้เป็นของกลางนั้นไม่มีพฤติการณ์ใดแสดงให้เห็นว่า จำเลยพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรือเพื่อจะก่อเหตุร้ายขึ้น ทั้งกระสุนปืนที่บรรจุอยู่กับอาวุธปืนก็มีอยู่เพียงนัดเดียว ความผิดของจำเลยจึงไม่ร้ายแรงนัก เมื่อจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับเคยได้กระทำความดีความงามโดยเข้าร่วมกับกลุ่มหนุ่มสาวพัฒนาหมู่บ้านของจำเลยจนได้รับรางวัลดีเด่น ของหมู่บ้าน จึงมีเหตุอันควรปรานีที่จะให้รอกการลงโทษจำเลยไว้เพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดและให้รอกการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(โสภณ จันทรเมะ-สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น